

2	Văn phòng ĐKĐĐ	- Kiểm tra các điều kiện thực hiện các quyền theo quy định. - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	2,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKĐĐ.	
4	Văn phòng ĐKĐĐ	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.	2 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

Điều 33. Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền

với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài sản thế chấp.

a) Thời gian thực hiện: Không quá 08 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 05 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 03 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.	0,5 ngày
2	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra các điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai; - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	4,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được	

		liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKĐĐ hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ.	
4	Văn phòng ĐKĐĐ hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp nhận tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thuê đất.	3 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

2. Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

a) Thời gian thực hiện: Không quá 10 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 06 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 04 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký	0,5 ngày

	Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	đất đai.	
2	Văn phòng ĐKĐĐ hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	- Kiểm tra các điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai; - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	5,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKĐĐ hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ.	
4	Văn phòng ĐKĐĐ hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai. Trường hợp nhận tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thuê đất.	4 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

Điều 34. Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp

1. Thời gian thực hiện: Trong ngày nhận được đủ hồ sơ xóa nợ; nếu thời điểm nhận đủ hồ sơ, sau 15 giờ cùng ngày thì có thể giải quyết việc xóa nợ trong ngày tiếp theo.

2. Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.	0,5 ngày
2	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Chinh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.	0,5 ngày
3	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

Điều 35. Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Thời gian giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 04 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 03 ngày làm việc.

2. Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công	0,5 ngày

	(cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.	
2	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	3,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD.	
4	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.	3 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh hoặc cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

Điều 36. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

1. Thời gian thực hiện: Không quá 12 ngày làm việc.
Hẹn lần 1: không quá 08 ngày làm việc.
Hẹn lần 1: không quá 04 ngày làm việc.
2. Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.	0,5 ngày
2	Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc một trong các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	7,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Chi nhánh Văn phòng ĐKDD.	
4	Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp.	4 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

Điều 37. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng dự án không phải là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đất để thực hiện dự án đã được cấp Giấy chứng nhận.

a) Thời gian thực hiện: Không quá 08 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 05 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 03 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.	0,5 ngày
2	Văn phòng ĐKĐĐ	- Kiểm tra các điều kiện thực hiện quyền theo quy định của Luật Đất đai; - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; - Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng dự án trong hợp đồng thuê đất. - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	4,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKĐĐ.	
4	Văn phòng ĐKĐĐ	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai;	3 ngày

		- Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp.	
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

2. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng dự án bất động sản không phải là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đất để thực hiện dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận.

a) Thời gian thực hiện: Không quá 20 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 08 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 12 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.	0,5 ngày
2	Văn phòng ĐKDD	- Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng dự án trong hợp đồng thuê đất. - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	7,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKDD.	
4	Văn phòng ĐKDD	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy chứng nhận.	5 ngày

5	Sở Nông nghiệp và Môi trường	- Ký Giấy chứng nhận; - Chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐKDD.	4 ngày
6	Văn phòng ĐKDD	Lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.	3 ngày
7	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

Điều 38. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

1. Thời gian thực hiện: không quá 23 ngày (15 ngày và 08 ngày làm việc).
2. Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của tổ chức chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	0,5 ngày
2	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Giao cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định	3 ngày
3	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng QL đất đai	- Kiểm tra hồ sơ (<i>Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày</i>) - Có văn bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	14,5 ngày
4	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	5 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	Chuyển trả kết quả cho tổ chức	Giờ hành chính

Điều 39. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích

1. Đối với trường hợp sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích:

- a) Thời gian thực hiện: Không quá 15 ngày.
b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức chuyển đến Phòng chuyên môn thuộc Sở.	0,5 ngày
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng QL Đất đai	- Kiểm tra hồ sơ (<i>Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày</i>) - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án sử dụng đất kết hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.	10 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Ban hành văn bản chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp (<i>trường hợp không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do</i>)	4 ngày
4	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng QL Đất đai	Chuyển cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trả cho người có yêu cầu	0,5 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức	Giờ hành chính

2. Đối với trường hợp gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp vào mục đích thương mại, dịch vụ:

- a) Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày làm việc.
b) Trình tự thực hiện:

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành	Tiếp nhận, chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức chuyển đến Phòng chuyên môn thuộc Sở.	0,5 ngày

	chính công (cấp tỉnh)		
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng QL Đất đai	- Kiểm tra hồ sơ (<i>Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày</i>) - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án sử dụng đất kết hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.	3 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Ban hành văn bản chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp (<i>trường hợp không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do</i>)	3 ngày
4	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng QL Đất đai	Chuyển cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trả cho người có yêu cầu	0,5 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp tỉnh)	Chuyển trả kết quả cho cá nhân, tổ chức	Giờ hành chính

Điều 40. Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội dung đã đăng ký

1. Trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

a) Thời gian thực hiện: Không quá 08 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 05 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 03 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã hoặc cấp tỉnh) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. - Trường hợp đăng ký biến động do gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo	0,5 ngày

		quy định của pháp luật về nhà ở thì thực hiện công việc tại mục 4.	
2	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. - Gửi Phiếu lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có) theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	4,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD.	
4	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.	3 ngày
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã hoặc cấp tỉnh) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính

2. Trường hợp đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký.

a) Thời gian thực hiện: Không quá 05 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 03 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 02 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã hoặc cấp tỉnh) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. - Trường hợp đăng ký biến động do gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở thì thực hiện công việc tại mục 4.	0,5 ngày
2	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. - Gửi Phiếu lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có) theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế.	2,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật) - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD.	
4	Văn phòng ĐKDD hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; - Chính lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai; - Cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.	2 ngày

5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã hoặc cấp tỉnh) hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí (nếu có).	Giờ hành chính
---	--	--	----------------

Điều 41. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

1. Thời gian thực hiện: Không quá 07 ngày làm việc.

2. Trình tự thực hiện

TT	Cơ quan, bộ phận, người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; - Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.	0,5 ngày
2	Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Kiểm tra hồ sơ; - Xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất có nhu cầu; - Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.	6,5 ngày
3	Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng ĐKDD	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Phí, lệ phí: Không quy định.	Giờ hành chính

Mục 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Điều 42. Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.

1. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.
2. Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (2 ngày). - Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây, trường hợp đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác định lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. - Chuyển Giấy chứng nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp. - Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.	17,5 ngày
3	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.	2 ngày
4	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

Điều 43. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót

1. Đối với trường hợp xác nhận nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp:

a) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (2 ngày). - Kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót. - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp. - Chuyển Giấy chứng nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.	6,5 ngày
3	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính	1 ngày
4	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

2. Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

a) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 04 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 04 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.	0,5 ngày

	chính công (cấp xã)	(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.) - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (1 ngày). - Kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót. - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế (nếu có).	3,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Xác nhận hoàn thành việc nộp NVTC và gửi thông báo kết quả (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)	
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. - Chuyển Giấy chứng nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.	3 ngày
5	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính	1 ngày
6	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

Điều 44. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

1. Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc.
2. Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
----	---------	--------------------	-----------

1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu (2 ngày). - Kiểm tra, xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai <i>(trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật)</i>. - Kiểm tra hồ sơ, xác định lại thông tin quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. - Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến cơ quan thuế (nếu có).	19,5 ngày
3	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan. - Gửi thông báo về việc miễn thuế hoặc xác nhận hoàn thành việc nộp NVTC và gửi thông báo kết quả <i>(Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)</i>	
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận. - Chuyển hồ sơ đã giải quyết đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.	3 ngày
5	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính - Chuyển cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	2 ngày

6	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính
---	--	---	----------------

Điều 45. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất

1. Đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 118 và khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai hoặc trường hợp quy định tại Điều 119 và khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai mà được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

a) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 15 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 05 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản 2 Điều 145 Luật Đất đai.	10,5 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	Quyết định hình thức sử dụng đất theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính	2 ngày

5	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã <i>(Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)</i>	
6	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính - Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận	1 ngày
7	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất	2 ngày
8	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính	2 ngày
9	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

2. Đối với trường hợp sử dụng đất theo hình thức quy định tại Điều 119, khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê:

a) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.

Hẹn lần 1: không quá 15 ngày làm việc.

Hẹn lần 2: không quá 05 ngày làm việc.

b) Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày

2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản 2 Điều 145 Luật Đất đai. - Chuyển hồ sơ đến Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Quản lý đất đai)	5,5 ngày
3	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Quản lý đất đai	- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hình thức sử dụng đất theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP - Xác định giá đất và gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP đến cơ quan thuế đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính	9 ngày
4	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Chuyển thông tin về việc miễn thuế hoặc việc đã hoàn thành NVTC của người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu được liên thông đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện NVTC đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh <i>(Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)</i>	
5	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Quản lý đất đai	- Nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất	3 ngày
6	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính	2 ngày
7	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

Điều 46. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất

1. Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất trong bảng giá:

a) Giao đất, cho thuê đất, giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng:

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.
- + Hẹn lần 1: không quá 10 ngày.
- + Hẹn lần 2: không quá 05 ngày.
- Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. <i>(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày)</i> - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	5,5 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	- Ban hành ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng.	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tiếp nhận Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng. - Giao quyết định cho người sử dụng đất. - Cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số	2 ngày

		151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP.	
5	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Xác nhận hoàn thành việc nộp NVTC và gửi thông báo kết quả đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã <i>(Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)</i>	
6	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Kiểm tra, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận	2 ngày
7	Chủ tịch UBND cấp xã	Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.	1 ngày
8	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tổ chức bàn giao trên thực địa. - Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.	1 ngày
9	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp	- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. - Cập nhật, lưu trữ hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng - Chuyển Giấy chứng nhận cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả	1 ngày
10	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

b) Chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất:

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.
- + Hẹn lần 1: không quá 10 ngày.
- + Hẹn lần 2: không quá 05 ngày.
- Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.	0,5 ngày

	chính công (cấp xã)	(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.) - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày) - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	5,5 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	- Ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Quyết định gia hạn sử dụng đất	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tiếp nhận Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định gia hạn sử dụng đất. - Giao quyết định cho người sử dụng đất. - Cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP.	2 ngày
5	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Xác nhận hoàn thành việc nộp NVTC và gửi thông báo kết quả đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã (Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)	
6	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để ký giấy Chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.	1 ngày

7	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	- Cấp mới giấy Chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp. - Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. - Chuyển giấy Chứng nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả	4 ngày
8	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

2. Đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ thể:

a) Giao đất, cho thuê đất, giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng:

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.
- + Hẹn lần 1: không quá 10 ngày.
- + Hẹn lần 2: không quá 5 ngày.
- Trình tự thực hiện:

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. <i>(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày)</i> - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có).	5,5 ngày

		- Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	Ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng.	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tiếp nhận Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng. - Giao quyết định cho người sử dụng đất.	1 ngày
		Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình UBND xã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.	
		Cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP	1 ngày
5	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Xác nhận hoàn thành việc nộp NVTC và gửi thông báo kết quả đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã <i>(Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)</i>	
6	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Kiểm tra, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận	2 ngày
7	Chủ tịch UBND cấp xã	Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất	1 ngày
8	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tổ chức bàn giao trên thực địa. - Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng ĐKKĐ để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.	1 ngày
9	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Cơ quan chuyên môn	- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính - Cập nhật, lưu trữ hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng - Chuyển giấy Chứng nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả	1 ngày

	về lâm nghiệp		
10	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

b) Chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất:

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.
- + Hẹn lần 1: không quá 10 ngày.
- + Hẹn lần 2: không quá 05 ngày.
- Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. <i>(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày)</i> - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	5,5 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	Ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Quyết định gia hạn sử dụng đất	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng	- Tiếp nhận Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Quyết định gia hạn sử dụng đất - Giao quyết định cho người sử dụng đất.	1 ngày

	quản lý đất đai cấp xã	Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, trình UBND xã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.	
		Cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP	1 ngày
5	Cơ quan thuế	- Xác định NVTC, gửi thông báo việc thực hiện NVTC cho người sử dụng đất, đơn vị có liên quan - Xác nhận hoàn thành việc nộp NVTC và gửi thông báo kết quả đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã <i>(Thời gian cơ quan thuế xác định và thông báo NVTC được thực hiện theo quy định của pháp luật)</i>	
6	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để ký giấy Chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.	1 ngày
7	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	- Cấp mới giấy Chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp. - Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. - Chuyển giấy Chứng nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất	4 ngày
8	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

3. Đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất:

a) Giao đất, giao đất và giao rừng:

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.
- Trình tự thực hiện:

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ)</i>	0,5 ngày

		để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.) - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. (Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày) - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	5,5 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	Ban hành Quyết định giao đất, giao đất và giao rừng.	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tiếp nhận Quyết định giao đất, giao đất và giao rừng - Giao quyết định cho người sử dụng đất.	1 ngày
5	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	Kiểm tra, tham mưu trình chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận	2 ngày
6	Chủ tịch UBND cấp xã	Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.	2 ngày
7	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tổ chức bàn giao trên thực địa - Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.	1 ngày
8	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai	Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính	1 ngày
9	Trung tâm Phục vụ hành	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

	chính công (cấp xã)		
--	------------------------	--	--

b) Chuyển mục đích sử dụng đất:

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.

- Trình tự thực hiện:

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. <i>(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày)</i> - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	6,5 ngày
3	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã	- Ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.	2 ngày
4	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Tiếp nhận Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. - Giao quyết định cho người sử dụng đất. - Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để ký cấp giấy Chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.	2 ngày
5	Chi nhánh Văn phòng	- Cấp mới giấy Chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.	4 ngày

	đăng ký đất đai	- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. - Chuyển giấy Chứng nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho người sử dụng đất	
6	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; - Thu phí, lệ phí.	Giờ hành chính

c) Trường hợp người sử dụng đất thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhưng phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.
- + Hẹn lần 1: không quá 10 ngày.
- + Hẹn lần 2: không quá 05 ngày.
- Trình tự thực hiện

TT	Bộ phận	Nội dung công việc	Thời gian
1	Trung tâm Phục vụ hành chính công (cấp xã)	- Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. <i>(Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.)</i> - Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.	0,5 ngày
2	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã	- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (2 ngày). - Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa. <i>(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể trong thời gian tối đa 02 ngày)</i> - Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.	5,5 ngày